

नवित्तभरण_कोष_ऐन_२०७५

English title: Pension Fund Act, 2019

नवित्तभरण कोष ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति २०७५ । १२ । ०४ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ । २०८१ । १२ । १८ । संवत् २०७५ सालको ऐन नं. ३० । नवित्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सरकारी कर्मचारीको लागि योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणाली लागू गर्न तथा प्रचलित कानून बमोजमि सरकारी कोषबाट नवित्तभरण पाउने गरी नयिकृत भएका कर्मचारीले अवकाश पछि पाउने नवित्तभरण वा उपदान रकमलाई व्यवस्थिति गर्ने सम्बन्धमा नवित्तभरण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नवित्तभरण कोष ऐन, २०७५” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) “अवकाश” भन्नाले कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि उमेर वा सेवा अवधिको कारण हुने अवकाश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जुनसुकै कारणले सेवा नवित्त भएको अवस्थालाई समेत जनाउँछ । (ग) “कर्मचारी” भन्नाले दफा ९ बमोजमि योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणालीमा आबद्ध हुने सरकारी कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (घ) “कार्यालय” भन्नाले योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणालीमा आबद्ध हुने कर्मचारी कार्यरत रहेको सरकारी सेवासँग सम्बन्धित कार्यालय सम्झनु पर्छ । (ङ) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको नवित्तभरण कोष सम्झनु पर्छ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (छ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ज) “योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणाली” भन्नाले कर्मचारीको मासिक तलबबाट रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने तथा सो कोषमा नेपाल सरकारका तर्फबाट थप गरिने रकम र अवकाश हुँदा सोही कोषबाट नवित्तभरण वा रकम प्रदान गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ । (झ) “व्यक्तिगत खाता” भन्नाले दफा ११ बमोजमि कर्मचारीको नाममा रहेको व्यक्तिगत नवित्तभरण खाता सम्झनु पर्छ । (ञ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (ट) “समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजमिको कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (ठ) “सेवा” भन्नाले यस ऐन बमोजमि योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणालीमा समावेश भएका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमिको सेवा सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कोषको स्थापना । ३. कोषको स्थापना: (१) कर्मचारीलाई नवित्तभरण लगायतको रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नवित्तभरण कोष नामको एक कोषको स्थापना गरिनेछ । (२) कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकता अनुसार प्रदेश स्तरीय कार्यालय वा शाखा कार्यालय खोल्न तथा कुनै ठाउँमा कोषको कामको लागि प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । ४. कोष स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने: (१) कोष अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) कोषको काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) कोषले यस ऐनको अधिनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, सञ्चय गर्न, बेच बखिन गर्न र त्यस्तै अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) कोषले आफ्नो नामबाट नालिसि उजूर गर्न र कोष उपर पनि सोही नामबाट नालिसि उजूर लाग्न सक्नेछ । ५. कोषमा रहने रकम: (१) कोषमा देहाय बमोजमिको रकम रहनेछ: - । (क) कर्मचारीको मासिक तलबबाट दफा १० बमोजमि कट्टा गरिएको रकम, । (ख) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दफा १६ बमोजमिको सेवामा नवित्तभरण पाउने गरी नयिकृत भएका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई नवित्तभरण तथा उपदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराएको रकम, । (ग) कोषको रकम लगानीबाट प्राप्त ब्याज, लाभांश तथा मुनाफा समेतको रकम, । (घ) योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणाली सञ्चालनको लागि कोषलाई प्राप्त अन्य रकम, । (ङ) नेपाल सरकारले प्रयोजन तोकिएको उपलब्ध गराएको रकम । (२) कर्मचारीलाई नवित्तभरण लगायतको रकम उपलब्ध गराउने कार्यलाई सहज तथा दगि बनाउन नेपाल सरकारले समय समयमा कोषमा थप रकम उपलब्ध गराउनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कोषलाई प्राप्त भएको रकम समितिले तोकिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त “क” वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । परिच्छेद-३ । सञ्चालक समिति सम्बन्धी व्यवस्था । ६. सञ्चालक समितिको गठन: (१) कोषको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामका लागि एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ । (२) समितिको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ: - । पद विवरण । (क) नेपाल सरकारले तोकिएको वशिष्ट श्रेणीको अधिकृत - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सहसचिव, कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव । ७. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक कम्तीमा दुई महिनामा एकपटक अध्यक्षले तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिको सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने वषिय सहितको सूची बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगाडि सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) अध्यक्ष सहित तीनजना सदस्य उपस्थिति

भएमा समितिको बैठकका लागीगणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा उपस्थिति सदस्यहरुमध्येबाट तोकिएको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) समितिको बैठकमा उपस्थिति सदस्यको बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दनिन्छ । (६) समितिको निर्णय सदस्य-सचविले प्रमाणित गर्नेछ । (७) समितिले बैठकमा कुनै वजिज वा नेपाल सरकारको कुनै पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (९) अध्यक्ष तथा सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजमिको बैठक भत्ता पाउने छन् । ८. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- ।

(क) योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ख) कोषको वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना स्वीकृत गर्ने, । (ग) कोषको पूँजी व्यवस्थापन र लगानीका आधार (नर्मस) तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (घ) कोषलाई दगि, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, । (ङ) यस ऐन बमोजमि नवित्तभरण वा उपदान उपलब्ध गराउनु पर्ने कर्मचारीलाई सरल ढङ्गले रकम पाउने व्यवस्था गर्ने, । (च) मतिव्ययी र व्यवस्थित रुपमा कोषको सञ्चालन गर्ने, । (छ) सरकारी कर्मचारी बाहेकका कर्मचारीलाई योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणालीमा आबद्ध गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ज) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्यहरु गर्ने । परचिछेद-४ । योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था । ९. योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणालीमा समावेश गरिने: यो ऐन प्रारम्भ भएपछि देहायका सरकारी सेवामा स्थायी रुपमा नयुक्त हुने कर्मचारीलाई दफा १० बमोजमि कोषमा योगदान गर्ने गरी योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणालीमा समावेश गरिनेछ:- । (क) नजामती सेवा, । स्पष्टीकरण: यस खण्ड तथा दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को प्रयोजनका लागि "नजामती सेवा" भन्नाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका-संसद सेवा समेत समझनु पर्छ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (क१) शक्तिषक सेवा, । स्पष्टीकरण: यस खण्ड बमोजमिको व्यवस्था संवत् २०८२ साल बैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । (ख) नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा र नेपाल विशेष सेवा । १०. नवित्तभरण कोषमा कर्मचारीको योगदान: (१) कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलबबाट छ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गरी सोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै कर्मचारी वेतलववा असाधारण बढिमा रहेको वा नलिम्बन भएकोमा त्यस्तो बढिमा रहेको वा नलिम्बन भएको अवधिभर कोषमा रकम जम्मा गरिने छैन । तर त्यस्तो कर्मचारीलाई लगाइएको अभियोग प्रमाणित नभई नलिम्बन फुकुवा भएमा कार्यालयले नजिले पाउने तलब बापतको रकमबाट कट्टा गरी नलिम्बनमा रहेको अवधिको उपदफा (१) बमोजमिको एकमुष्ट रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । (३) कोषले यस दफा बमोजमि कार्यालयबाट प्राप्त भएको रकम तोकिएको अवधिभित्र कर्मचारीको व्यक्तितगत खातामा नियमिति रूपले जम्मा गर्नुपर्नेछ । ११. कर्मचारीको व्यक्तितगत नवित्तभरण खाता: (१) प्रत्येक कर्मचारीको लागि कोषमा छुट्टै व्यक्तितगत नवित्तभरण खाता रहनेछ । (२) कोषले दफा ९ बमोजमिको सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भई प्राप्त भएको रकम, नेपाल सरकारबाट थप भएको रकम, सो को ब्याज र कोषले आर्जन गरेको मुनाफाको तोकिए बमोजमिको रकम कर्मचारीको व्यक्तितगत खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

(३) कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कर्मचारीको व्यक्तितगत खातामा जम्मा भएको रकम, सोको ब्याज तथा मुनाफा समेत जोडी त्यसको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । (४) कर्मचारीको व्यक्तितगत खातामा जम्मा भएको रकमको विवरण सरल र सहज कसिमिले हेर्न वा त्यस्तो विवरणको प्रति चाहिने बखत सम्बन्धित कर्मचारीले प्राप्त गर्न सक्ने गरी कोषले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । १२. नवित्तभरण पाउने: (१) बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रूपमा देहाय बमोजमिको हिसाबले आजीवन नवित्तभरण पाउनेछ:- । जम्मा सेवा वर्ष x आखिरी तलबको रकम । (२) नेपाल सरकारले कोषबाट नवित्तभरण पाउने कर्मचारीको नवित्तभरण रकममा प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछि अर्को महिनादेखि खाइपाई आएको नवित्तभरण रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी भुक्तानी गर्नेछ । १३. पारिवारिक नवित्तभरण दिने: (१) बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै कर्मचारीको दफा १२ बमोजमि नवित्तभरण लनु अगावै वा नवित्तभरण लिएपछि मृत्यु भएमा नजिको सगोलको पति वा पत्नीलाई कर्मचारीले पाउने नवित्तभरण रकमको पचास प्रतिशत रकम पारिवारिक नवित्तभरणको रूपमा दिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै मृत्यु भएको कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नी नभएमा, पारिवारिक नवित्तभरण लनि थालेपछि त्यस्तो पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा त्यस्तो पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा मृत्यु भएको कर्मचारीको नाबालगि सन्तान अठार वर्ष उमेर नपुगेसम्म त्यस्तो पारिवारिक नवित्तभरण पाउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कुनै कर्मचारीको एकभन्दा बढी नाबालगि सन्तानले पारिवारिक नवित्तभरण पाउने अवस्थामा त्यस्तो नवित्तभरण दामासाहिले उपलब्ध गराइनेछ । १४. सेवाबाट अलग भएमा रकम पाउने: (१) कुनै कर्मचारी बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा नजिको व्यक्तितगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत नजिले एकमुष्ट रूपमा पाउनेछ । (२) कुनै कर्मचारीको बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै मृत्यु

भएमा नजिको व्यक्तित्वगत खातामा जम्मा भएको रकम, सोको ब्याज तथा मुनाफा समेत नजिले इच्छाएको व्यक्तिले एकमुष्ट रूपमा पाउनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मृत्यु भएको कर्मचारीले कसैलाई नइच्छाएको वा इच्छाएको व्यक्तिको समेत मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीलाई हेरचाह गरेको नजिको हकवाला वा त्यस्तो हकवाला पननिभए प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाले त्यस्तो रकम पाउनेछ । (४) कर्मचारीले कोषबाट रकम फर्तिता पाउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. तलबबाट कट्टी भएको रकम र सोको ब्याज मात्र पाउने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै कर्मचारी भवष्यमा सरकारी सेवाको नमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएमा नजिको मासिक तलबबाट कट्टी भएको रकम र त्यस्तो रकमबाट प्राप्त गरेको ब्याज मात्र नजिले फर्तिता पाउनेछ । परिच्छेद-५ ।

कोष मार्फत नवित्तभरण वा उपदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था । १६. कोष मार्फत नवित्तभरण वा उपदान भुक्तानी गरिने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सरकारी कोषबाट नवित्तभरण पाउने गरी देहायका सेवामा स्थायी नयुक्ति भएका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने नवित्तभरण वा उपदान तथा यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत सरकारी कोषबाट नवित्तभरण पाइरहेका त्यस्तो कर्मचारी वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने नवित्तभरण बापतको रकम कोष मार्फत भुक्तानी गरिनेछ- । (क) नजिमती सेवा, । (ख) नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवा र नेपाल विशेष सेवा, । (ग) नेपाल शिक्षक सेवा । (२) उपदफा (१) बमोजिम नवित्तभरण वा उपदान भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने रकम प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले कोषलाई उपलब्ध गराउनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त भएको रकम कोषले अलगै खातामा राखी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । १७. संस्था मार्फत भुक्तानी गरिने: कोषले यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिने नवित्तभरण लगायतको रकम तोकिए बमोजिमको संस्थासँग समझौता गरी सो संस्थामार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । परिच्छेद-६ । कोषको रकम लगानी सम्बन्धी व्यवस्था । १८. कोषमा रहेको रकम लगानी गर्न सक्ने: (१) कोषले मौज्दात रहेको रकम देहाय बमोजिम लगानी गर्न सक्नेछ:- । (क) नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा, । (ख) वाणिज्य बैङ्कको नगद प्रमाणपत्र मुद्दत निक्षेपमा, । (ग) उपयुक्त बैङ्क जमानत लिई कोषले उपयुक्त ठहर्याएको वित्तीय संस्थाको नगद प्रमाणपत्र मुद्दत डिपोजिटमा, । (घ) नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको शर्तमा कुनै उद्योग वा सङ्गठित संस्थालाई ऋणमा, । (ङ) बैङ्क र वित्तीय संस्थाको अधिकतम पच्चसि प्रतिशत सम्मको शेयरमा लगानी, । (च) कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग माली सह-वित्तीयकरणको आधारमा धितो वभिजन (पारिपासु) गर्ने गरी आपसमा भएको समझौता अनुसार संयुक्त कर्जामा, । (छ) अधिकतम पच्चसि प्रतिशत नबढ्ने गरी कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डबिन्चरमा, । (ज) कोष आफैले वा अरू संस्थासँग माली कर्मचारी आवास परियोजना सञ्चालन गर्ने, जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्ने र भवन बहालमा दिने जस्ता कार्यमा, । (झ) कोषले उपयुक्त ठहर्याएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृत प्राप्त गरी पर्याप्त धितो वा जमानी लिई लगानीमा, । (ञ) कोषको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारको स्वीकृत लिई कर्मचारीको हतिको कुनै काममा, । (ट) मन्त्रालयको स्वीकृत लिई उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगमा, । (ठ) नेपाल सरकारको परियोजनामा, । (ड) कोषको पूँजी पर्याप्तताका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृत लिई अन्तर्राष्ट्रिय बण्ड वा विदेशी मुद्रामा, । (ढ) नेपाल सरकारले बकिरी गर्ने ट्रेजरी बलिमा, । (ण) यस ऐन अन्तर्गत कोषले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक काममा ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकोषले कम्तीमा तीन वर्षलाई नवित्तभरण प्रदान गर्न पुग्ने रकम कोषमा मौज्दात रहने गरी लगानी योजना बनाउनुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा उल्लिखित कार्यको लागि कोष आफैले वा तोकिएको आधारमा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य संस्थासँगको संयुक्त लगानीमा सहायक कम्पनी वा संस्था स्थापना गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम लगानी गर्नुअघि कोषले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लिनुपर्नेछ । १९. कोषको सुरक्षा: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराहरूको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कोषमा कर्मचारीको व्यक्तित्वगत खातामा जम्मा रहेको रकममा कर्मचारीका अंशधारिहरू कसैको अंश बापत हक नलाग्ने, । (ख) अदालतको फैसला वा अन्य कुनै आधारमा कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकममा साहुको दाबी नलाग्ने, । (ग) प्रचलित कानून अन्तर्गत सर्वस्व जायजात हुने वा रकम असूल गर्नुपर्ने अवस्थामा कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकम कट्टा गर्न नपाइने, । (घ) सरकारी रकम-कलम बाँकी लनुपर्नेमा कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकम कट्टा गर्न नपाइने, । (ङ) कोषमा रहेको कर्मचारीको व्यक्तित्वगत खातामा रहेको वा कोषको मुनाफा बापत कर्मचारीले प्राप्त गरेको रकममा आयकर नलाग्ने, । (च) कुनै कम्पनीमा कोषको रकम लगानी भएको वा कोषबाट ऋण लिएकोमा सो कम्पनी विघटन भै त्यसको जायजेथा वितरण हुँदा कोषको लगानी, त्यस बापतको लाभांश र ऋणको असूल उपर हुन बाँकी रकम बापत त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा उपर कोषको सबैभन्दा पहिलो हक रहने, । (छ) कुनै व्यक्तबाट कोषले कुनै रकम लिन बाँकी भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा साहुहरूको दामासाहीमा परेमा नजिको जायजेथा उपर कोषको लनुपर्ने रकम बापत सबैभन्दा पहिलो हक रहने, । (ज) कोषले कुनै सङ्गठित संस्थासँग धितो लिएको जायजेथाबाट सम्पूर्ण रकम असूल हुन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको अन्य सम्पत्तिबाट बाँकी रकम असूल उपर गर्न सक्ने, । (झ) कुनै व्यक्तिले आफूले गरी दिएको लिखित अनुसार कोषलाई बुझाउनु पर्ने सापटी, पेश्की, ऋण वा ब्याजको रकम समयमा नबुझाएमा सो समय नाघेको पैतीस दिनपछि त्यस्तो व्यक्तिले

कोषलाई धति वा भोगबन्धकी लेखदिएको वा जमानीले जेथा जमानीमा लेखदिएको घर, जग्गा वा अन्य कुनै पनसिम्पत्तकोषले ललाम बकिरी गरी त्यस्तो रकम असूल उपर गर्न सक्ने र यसरी ललाम बकिरी हुँदा कसैले नसकेमा कोषले त्यस्तो सम्पत्तसिकार गर्न सक्ने, । (ज) कोषले लेखित गराई कुनै सम्पत्त धति लिएको लेखितमा उल्लेख भएको शर्त बमोजमिको म्यादभित्र धति कब्जा गर्न वा कर्जा असूल गर्न कारबाही प्रारम्भ नगरेको कारणले मात्र धति माथिको कोषको अधिकार समाप्त नहुने, । (ट) कोषले कुनै व्यक्तिलाई अचल सम्पत्तको धतिमा ऋण वा सापटी दौंदा पाँच वर्षभन्दा बढीको भाखा राख्न सक्ने ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजमि कोषले सकार गरेको सम्पत्तनामसारी दाखलि खारेजको लागि कोषले मालपोत कार्यालय वा सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र यसरी लेखी आएकोमा त्यस्तो कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा तदनुसार नामसारी, दाखलि, खारेज गरी दनुि पर्नेछ । (३) कोषमा एउटा प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको रकम अर्को प्रयोजनको लागि खर्च गर्न पाइने छैन । २०. कोषलाई दस्तुर नलाग्ने: कोषले ऋण लगानी गरेको सङ्गठित संस्थाबाट लेखित गराई धति लौंदा वा धति लिएको सम्पत्तकोषको नाममा पारति गराउँदा वा कोषले कुनै अचल सम्पत्त खरिद बकिरी गर्दा त्यस्तो कारोबारमा कोषलाई कुनै आय टिकिट वा रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने छैन । परिच्छेद-७ । कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । २१. कार्यकारी निर्देशक: (१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । (२) नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सम्बन्धित विषयका वजिजहरु समेत रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको समितिले मान्यता प्राप्त शक्ति संस्थाबाट व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य वा कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन, राजस्व प्रशासन, व्यवस्थापन वा कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा बाह्र वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिले मध्येबाट खुला प्रतस्पर्धाको आधारमा छनौट गरी कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न तीनजना व्यक्तिको नाम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सिफारिस भएका व्यक्तिले मध्येबाट नेपाल सरकारले उपयुक्त व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्नेछ । (५) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजिको काम सन्तोषजनक देखिएमा नजिलाई पुनः अर्को एक पटकको लागि कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा कोषको हित विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको देखिएमा नेपाल सरकारले समितिको सिफारिसमा नजिलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दनुि पर्नेछ । (७) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएको वा कार्यकारी निर्देशक नलिम्बनमा परेको अवस्थामा मन्त्रालयले नजिामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कुनै अधिकृतलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । २२. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- ।

(क) कोषको नीति तथा वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ख) कोषमा जम्मा भएको रकमको सुरक्षित लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी समिति समक्ष सिफारिस गर्ने, । (ग) कोषको सम्पत्त तथा जायजेथाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, । (घ) समितिमा छलफल हुने प्रस्ताव तयार गर्ने, । (ङ) कोषको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (च) कोषको काम कारबाहीको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी समिति समक्ष प्रतविदन पेश गर्ने, । (छ) समितिबाट भएको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ज) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, । (झ) समितिबाट निर्देशित तथा प्रत्यायोजित अन्य काम गर्ने, गराउने । २३. कर्मचारी तथा वजिज सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कोषमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछन् । (३) कोषका कर्मचारी नियुक्त नभएसम्मको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक संख्यामा कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेमा कोषमा कर्मचारी नियुक्त नभएसम्मको लागि कोषले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ । (५) कोषले आवश्यकता अनुसार कुनै वजिजको सेवा लिन सक्नेछ । त्यस्तो वजिजलाई दडिने सेवा सुविधा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही कोषले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-८ । विविध । २४. कोष सञ्चालनको लागि निकाय तोक्न सक्ने: यस ऐन बमोजमि कोषको गठन नभएसम्म नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै निकायलाई कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । २५. छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नु पर्ने: कोषले प्रचलित कानून बमोजमि नवित्तभरण पाउने कर्मचारी तथा शिक्षक र यस ऐन बमोजमि योगदानमा आधारित नवित्तभरण प्रणाली बमोजमि नवित्तभरण पाउने कर्मचारीको लागि प्राप्त रकम, सो रकमको लगानी तथा हिसाब कतिबको अभिलेख छुट्टाछुट्टै रुपमा राख्नु पर्नेछ । २६. परिचयपत्र उपलब्ध गराउने: (१) कोषले प्रत्येक कर्मचारीलाई कोषको परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ । (२) कर्मचारीले उपदफा (१) बमोजमिको परिचयपत्र लिनको लागि कोषले निर्धारण गरेका प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । २७. निर्देशन दिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणालीको सञ्चालन

सम्बन्धमा कोषलाई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारबाट प्राप्त नरिदेशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ । २८. नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्न सक्ने: मन्त्रालयले कोषको नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्न सक्नेछ । २९. लेखा तथा लेखापरीक्षण: (१) कोषको लेखा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको लेखा प्रणाली बमोजमि तोकिए बमोजमिको ढाँचामा राखनेछ । (२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) कोषले वार्षिक रुपमा लेखापरीक्षण प्रतविदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । ३०. प्रतविदन पेश गर्नुपर्ने: (१) कोषले वर्ष भरमा आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतविदन तयार गरी कात्तिक मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि तयार गरिएको प्रतविदन कोषले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । ३१. अधिकार प्रत्यायोजन: समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी नरिदेशक वा कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ३३. उपदान तथा नवित्तभरण नपाउने: (१) शक्षिक तथा कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो ऐन प्रारम्भ भए पछि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट नियमिति रुपमा अनुदान पाउने संस्थाले नेपाल सरकारको दायित्व पर्ने गरी उपदान र नवित्तभरण पाउने गरी कुनै कर्मचारी, शक्षिक तथा पदाधिकारी नयुक्त गिरन पाउने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिका कर्मचारी, शक्षिक तथा पदाधिकारीको हकमा कानून बनाई योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणाली लागू गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कानून बनाउँदा यस ऐन बमोजमि कोष मार्फत योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणाली लागू हुने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ । ३४. नियम बनाउन सक्ने: यो ऐन कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ३५. वनियम बनाउन सक्ने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही समितिले आवश्यक वनियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतकूल असर नपर्ने गरी समितिले देहायका वषियमा वनियम बनाउन सक्नेछ:- । (क) कोषमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा शर्त पारश्रमिक तथा सुवधि, । (ख) योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक देखिएका अन्य वषिय । (३) उपदफा (१) बमोजमिको वनियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मतिबाट लागू हुनेछ । ३६. नरिदेशिका बनाई लागू गर्ने: समितिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा वनियमावलीको अधीनमा रही कोषको दैनिकि कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक नरिदेशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ३७. संशोधन: देहायका ऐनहरूमा देहाय बमोजमि संशोधन गरिएको छ:- । (१) नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३९ख. को सट्टा देहायको दफा ३९ख. राखिएको छ:- । “३९ख. योगदानमूलक नवित्तभरण कोष सम्बन्धी वशिष व्यवस्था: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नजामती सेवामा नयुक्त हुने कर्मचारीको हकमा योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणाली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमिको व्यवस्था लागू हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणाली लागू हुने नजामती कर्मचारीको हकमा दफा ३५, ३६, ३७, ३७क., ३८, ३९, ३९क. र ३९ग.को व्यवस्था लागू हुने छैन । ” । (२) नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५० पछि देहायको दफा ५०क. थपिएको छ:- ।